

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 443/2532

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

นายบุญนวลหรือเอี่ยม พลใบ

จำเลย

นายบุญนวลหรือเอี่ยม พลใบ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ปา
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4,5,6,9,14,31 ฯลฯ จำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000
บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 2,500 บาท
โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำเลยจำคุก 2 ปีสถานเดียวจำเลย
ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี และ
ไม่รอการลงโทษ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยเพราะเหตุต้องห้ามดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของ
จำเลยเพราะเหตุต้องห้ามดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>